



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 בנובמבר 2025

1905

כ"ו בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 39) (הצמדת חנויות נגישות בבית משותף חדש), התשפ"ו–2025 . . . 198

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 39) (הצמדת חניות נגישות בבית משותף חדש), התשפ"ו-2025

הוספת סעיף 159.1 בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 159 יבוא:

"חניות נגישות
בבית משותף חדש
159.1. (א) בסעיף זה –

דבריו הסבר

הקניינים של הסוגיה בדיון. בין השאר ציין בית המשפט כי "היה ראוי לתת לשאלת הצמדת החנייה פתרון חד משמעי בתקנות או בכל דרך אחרת, מה גם ששאלת ההצמדה לדירה היא שאלה קניינית ואילו נושא התקנת החנייה והשימוש בה קשור לתקנות התכנון והבנייה, ואינו בהכרח בעל משמעות קניינית."

בעקבות הקשיים שפורטו בהעדר הסדרה שבדין בכל הנוגע להיבטים הקנייניים בסוגיית הקצאת החניות הנגישות ולאפשרות הצמדתן לדירות, וכן בשים לב לקריאת בית המשפט להסדיר את הנושא בחקיקה, מוצע בזה לתקן את חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), ואת הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן – חוק המכר (דירות)), ולקבוע הוראות מחייבות בעניין זה. על פי המוצע, בעת רכישת דירה הכוללת חניה מקבלן, תוצמד חניה נגישה לדירה שרוכש אדם עם מוגבלות שזכאי לתג נכה לרכב, לפי בקשתו. הצמדת החניה תתאפשר גם במקרה שבו מתגורר בדירה אדם עם מוגבלות הזכאי לתג נכה לרכב שהוא בן משפחתו של הרוכש. נוסף על כך, מוצע לקבוע הוראות שנועדו לאפשר גם למי שרוכש דירה בבית משותף בשלב מאוחר יותר, והוא בעל תג נכה לרכב כאמור, להצמיד לדירתו חניה נגישה (בהתאם להוראות ולתנאים שיפורטו להלן). כמו כן, מוצע כי ביחס להצמדת חניה נגישה שנעשית בהתאם להוראות המפורטות בהצעת חוק זו, לא תירד הסכמת בעלי הדירות האחרים והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע להוסיף לחוק המקרקעין את סעיף 159 ולקבוע בו הוראות לעניין הצמדת חניות נגישות בבית משותף חדש (שניתן לגביו היתר לאחר תחילתו של החוק המוצע). בלא צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות האחרים, והכול בהתאם להוראות המפורטות בסעיפים הקטנים המוצעים:

לסעיף קטן (א)

סעיף קטן זה כולל הגדרות לביטויים שונים המופיעים בהצעת החוק.

כללי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות הרישוי), קובעות את החובה להקצות חניות נגישות בבית משותף חדש המיועד למגורים, בעבור אדם עם מוגבלות.

בשנת 2016, במסגרת תיקון שנעשה לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 (להלן – התקנות), הופחת מספר החניות הנדרש לשם הקצאה ליחידות דיור מבחינה תכנונית, ולצד זאת גם נקבע כי חניות נגישות, בבנייני מגורים ובמבני ציבור יוקצו נוסף על מספר החניות הכולל שנקבע בתקנות החניה.

עיון בהוראות הדין מעלה כי החובה בדבר התקנת חניות לאנשים עם מוגבלות בבית משותף חדש המיועד למגורים, במסגרת תנאים להיתר, נועדה לשם הבטחה כי הבניין החדש יונגש לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, ההוראות הקיימות היום עוסקות בהקצאה של חניות נגישות מהפן התכנוני בלבד, ושותקות בכל הנוגע לדרך חלוקת החניות הנגישות בין רוכשי הדירות מהבחינה הקניינית, ולאפשרות של הצמדתן של אותן החניות לדירות בבית משותף.

העדר הסדרה בדיון של ההיבטים הקנייניים שעלו בעקבות הסוגיה מעורר לא מעט קשיים, שכן כיום בשלב של מכירת יחידות הדיור בבנייני מגורים חדשים לא חלה על הקבלן החובה להצמיד חניה נגישה דווקא לדירה שרכש אדם עם מוגבלות. זאת, אף על פי שבמסגרת היתר הבנייה נדרש הקבלן להוסיף חניות נגישות לבית המשותף בהתאם לדין. המצב החוקי הקיים שלפיו לא חלה על הקבלן כל חובה לוודא כי בשלב מכירת הדירות החניות הנגישות ישמשו אנשים עם מוגבלות, ובפרט רוכשי דירות שהם אנשים עם מוגבלות, אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה הקיימת בעניין החובה להקצות חניות נגישות בכל בניין חדש. נוסף על כך, נמצא כי בהעדר הסדרה שבדין כאמור, בכל רשות מקומית קיימת מדיניות אחרת במסגרת תנאים להיתר בבית משותף חדש המיועד למגורים.

בית המשפט הביע דעתו, במסגרת ה"פ (י-6) 61018-12 דוד ואח' נ' חצרי אלף בית קידום פרויקטים בע"מ (פורסם בנבו 9.1.2017), בדבר הצורך בהסדרת ההיבטים

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשפ"ד, עמ' 1044.

”בית משותף חדש” – בית משותף שהוא בניין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף 21158 לחוק התכנון והבנייה, שניתן לגביו היתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה לאחר תחילתו של חוק המקרקעין (תיקון מס’ 39) (הצמדת חניות נגישות בבית משותף חדש), התשפ”ו-2025;

”חניה נגישה” – מקום חניה נגיש בבניין מגורים לפי הוראות חוק התכנון והבנייה;
”חניה פנויה” – חניה שאינה מוצמדת לדירה פלונית;
”תג נכה” – כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ”ד-1993², שניתן לצמיתות.

(ב) בעלים של דירה בבית משותף חדש המשמשת למגוריו, שהוא או בן משפחתו המתגורר עימו בדירה באופן קבוע הוא בעל תג נכה, וצמודה לדירתו חניה שאינה נגישה, זכאי לבקש מהמפקח לתקן את צו רישום הבית המשותף בפנקס כך שתוצמד לדירתו חניה נגישה במקום החניה הצמודה לה כאמור, ובלבד שקיימת ברכוש המשותף חניה נגישה פנויה.
(ג) בעל דירה שהוצמדה לה חניה כאמור בסעיף קטן (ב) יוכל לבקש העברת בעלות בדירה על שם מי שאינו זכאי לחניה נגישה לפי הוראות סעיף זה, רק לאחר שתוקן צו רישום הבית המשותף, לבקשתו, כך שהחניה הנגישה הוחלפה בחניה פנויה שאינה נגישה.

ד ב ר י ה ס ב ר

המשמשת למגוריו, שהוא או בן משפחתו המתגורר עימו בדירה באופן קבוע הוא בעל תג נכה, וצמודה לדירתו חניה שאינה נגישה, רשאי לבקש מהמפקח לתקן את צו רישום הבית המשותף בפנקס כך שתוצמד לדירתו חניה נגישה במקום החניה הצמודה לה כאמור, ובלבד שקיימת ברכוש המשותף חניה נגישה פנויה. במקרה כזה תבוטל ההצמדה של החניה הרגילה לאותה דירה, כך שהחניה הרגילה תעבור להיות חלק מהרכוש המשותף, במקום החניה הנגישה.

לסעיף קטן (ג)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע כי אם הוצמדה חניה נגישה לפי הוראות החוק המוצע, ויבוקש בעתיד להעביר את הבעלות באותה דירה למי שהוא או בן משפחתו המתגורר בדירה עימו באופן קבוע אינם זכאים לתג נכה, להיכבד, באחריות בעל הדירה לבצע את ההעברה רק לאחר שתוקן צו רישום הבית המשותף, לבקשתו, כך שהחניה הנגישה הוחלפה בחניה פנויה שאינה נגישה.

להגדרה ”בית משותף חדש” – ההגדרה המוצעת מתייחסת לבניין מגורים שניתן לגביו היתר אחרי תחילתו של החוק המוצע. בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח-2008, ההגדרה המוצעת לבית משותף חדש כוללת בתוכה גם בניינים משותפים קיימים שלהם הוספו שש דירות או יותר במסגרת היתר שניתן אחרי תחילתו של החוק המוצע (ולא רק בבנייה חדשה).

להגדרה ”חניה נגישה” – ההגדרה המוצעת היא ההגדרה כמשמעותה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), התש”ל-1970, חלק ח’ לתוספת השנייה, פרק ב’, סימן ג’.

להגדרה ”חניה פנויה” – חניה פנויה היא חניה שנותרת פנויה כחלק מן הרכוש המשותף ואינה מוצמדת לאף אחת מן הדירות.

לסעיף קטן (ב)

מוצע להסדיר את אופן הצמדת החניות הנגישות בבית משותף חדש. בעלים של דירה בבית משותף חדש

² ס”ח התשנ”ד, עמ’ 28.

(ד) על אף האמור בסעיף 145(א) סיפה, לצורך תיקון צו רישום בפנקס לפי סעיף זה לא יידרש המפקח לתת לבעלי הדירות בבית המשותף החדש או לבעלי זכויות בדירות כאמור שאינם המבקש, הודעה מוקדמת והודמנות לטעון את טענותיהם.

(ה) בעלי הדירות בבית משותף חדש לא יהיו רשאים להחליט בדבר הוצאה מהרכוש המשותף והצמדה לאחת הדירות של כל אחת מחניות אלה:

(1) חניה שנותרה חלק מהרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 16(ד) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973;³

(2) חניה שאינה נגישה שהוחלפה בחניה נגישה כאמור בסעיף קטן (ב);

(3) חניה נגישה שהצמדה בוטלה כאמור בסעיף קטן (ג)."

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 2. | בסעיף 72(א) לחוק העיקרי, במקום "59 או 55 עד 59" יבוא "59 עד 59". | תיקון סעיף 72 |
| 3. | בסעיף 77 לחוק העיקרי, במקום "59, 55 עד 59, 55 עד 59" יבוא "59 עד 59". | תיקון סעיף 77 |
| 4. | בתוספת השנייה לחוק העיקרי – | תיקון התוספת השנייה |
- (א) בחלק ב' – התאמות הטענות הסכמת רוב בעלי הדירות, אחרי פרט 9 יבוא:
- "10. ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים, שאינו חניה נגישה שחלות לגביה הוראות סעיף 159.10";

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד)

סעיף 2 סעיף 72(א) לחוק עוסק בסמכויות המפקחים השיפוטיים לדון ולהכריע בסכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף בהתאם לסעיפי ההסמכה בחוק העוסקים בנושאים שונים. בסעיף זה מוצע להוסיף לסמכויות המפקחים השיפוטיים את סעיף 159 המוצע אשר עוסק בהצמדת חניות נגישות המשותף. כמו כן מוצע לתיקן טכני בהפניה לסעיפים מאחר שסעיף 59 לחוק בוטל זה מכבר.

מוצע כי על אף הוראות סעיף 145(א) לחוק, על פיו במקרה של תיקון צו רישום בפנקס על המפקח לתת לכל בעל דירה או לבעל זכות בדירה הודעה מוקדמת והודמנות לטעון את טענותיו, לצורך תיקון צו רישום בפנקס שעניינו הצמדת חניה נגישה וכן ביטול ההצמדה האמורה, לא יידרש המפקח לתת לבעלי דירות או לבעלי זכויות בדירות בבית המשותף החדש, הודעה מוקדמת או הודמנות לטעון את טענותיהם.

לסעיף קטן (ה)

סעיף 3 סעיף 77 לחוק מחיל הוראות חוק מסוימות מתוך חוק המקרקעין גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים. בסעיף זה מוצע להוסיף להוראות החלות על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים גם את סעיף 159 המוצע אשר עוסק בהצמדת חניות נגישות בבית המשותף. כמו כן מוצע לתיקן טכני מאחר שסעיף 59 לחוק בוטל זה מכבר.

מוצע לקבוע כי חניה נגישה או חניה רגילה שהוחלפה בחניה נגישה בהתאם להוראות סעיף מוצע זה או בהתאם להוראות סעיף 16(ד) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, המוצע, תישאר חלק מן הרכוש המשותף במובן שבעלי הדירות בבית המשותף לא יהיו רשאים להחליט על הצמדתה לאחת הדירות בבית המשותף, זאת, כדי לשמר את החניות הפנויות למקרה שבו יצטרפו לבניין אנשים בעלי תג נכה וכן לצורך החלפה עתידית של חניה רגילה בחניה נגישה במקרה של העברת בעלות לפי הוראות סעיף מוצע זה.

סעיף 4 מוצע לתקן את התוספת השנייה לחוק המקרקעין, שעניינה ביצוע התאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות, כך שהפעולה של ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים, שאינו חניה נגישה שחלות לגביה ההוראות שבסעיף 159 המוצע, תדרוש

³ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.

"חניות נגישות
בבית משותף חדש 1א6. (א) בסעיף זה –

"בית משותף חדש", "חניה נגישה", "תג נכה" ו"חניה פנויה" – כהגדרתם בסעיף 1ג5 לחוק המקרקעין.

(ב) המוכר דירה המשמשת למגורים בבית משותף חדש או בבית המיועד להירשם כבית משותף חדש, וקיימות בבית המשותף החדש חניות נגישות פנויות, יידע כל קונה בדבר זכותו לבקש הצמדת חניה נגישה לדירתו אם התקיימו לגבי הקונה שני אלה:

(1) הוא או בן משפחתו המתגורר עימו באופן קבוע הוא בעל תג נכה;

(2) בכוונתו לרכוש דירה שמוצמדת לה חניה.

(ג) ביקש קונה שהתקיימו לגביו פסקאות משנה (1) ו-(2) בסעיף קטן (ב) הצמדת חניה נגישה לדירתו, יצמיד המוכר את החניה הנגישה לדירת הקונה ובלבד שקיימת בבית המשותף החדש חניה נגישה פנויה שהיא רכוש משותף.

(ד) המוכר דירה המשמשת למגורים בבית משותף חדש או בבית המיועד להירשם כבית משותף חדש, חייב להשאיר ברכוש המשותף חניות פנויות כמספר החניות הנגישות הקיימות בבית המשותף בהתאם להיתר הבנייה שניתן לגבי הבית המשותף החדש לפי חוק התכנון והבנייה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 מוצע לערוך תיקון עקיף לחוק המכר כך שבכל הנוגע לחובות היידוע של קבלן כלפי רוכשי הדירות, תתווסף חובת יידוע נוספת בדבר הזכות שיש לרוכש לבקש הצמדה של חניה נגישה לדירה שרכש בבית המשותף, זאת אם הוא או בן משפחתו אשר עתיד להתגורר עימו באופן קבוע הוא בעל תג נכה ורק כאשר לדירה הנרכשת מוצמדת חניה. נוסף על כך מוצע כי אם יש בין רוכשי הדירות שמוצמדת להן חניה אדם עם מוגבלות שוכאי לתג נכה לרכב, אשר מעוניין בחניה נגישה, המוכר יצמיד חניה נגישה לדירתו אם נותרה כזו ברכוש המשותף (כלומר אם לא כבר הוצמדו החניות הנגישות לקונים בעלי תג נכה לרכב).

נוסף על כך מוצע לקבוע כי הצמדה של חניות נגישות בבית משותף בבניין מגורים חדש, כאשר הדירות נמכרות על ידי מוכר כהגדרתו בחוק המכר דירות, תהיה בדומה להוראות סעיף 1ג5 לחוק המקרקעין המוצע. כפועל יוצא – החניות הנגישות יישארו חלק מהרכוש המשותף אם לא הוצמדו למי שוכאי לכך, ואם הוצמדה חניה נגישה לקונה זכאי שרכש דירה עם חניה, חנייתו הרגילה תהפוך להיות חלק מהרכוש המשותף.

רוב רגיל של בעלי הדירות במקום רוב של שישים אחוזים מבעלי הדירות כפי שנדרש היום. התיקון המוצע נועד בעיקרו למצבים שבהם לא נותרו חניות נגישות פנויות בבית משותף, ומטרתו להקל על בעל דירה שהוא אדם עם מוגבלות בגיוס הרוב הנדרש לשם ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים כך שיעמוד לשימוש, אם הדבר נדרש לו בשל מוגבלותו ובהתאם לכל שאר התנאים המפורטים בסעיף 1ג59 לחוק.

מבחינה טכנית, המשמעות היא שפרט 2 בחלק ג' לתוספת השנייה (שענינו התאמות הטעונות הסכמה של 60 אחוזים מבעלי הדירות) – תימחק.

וזו לשונו של פרט 2 בחלק ג' שאותו מוצע למחוק:

"2. ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים."

במקביל, יתווסף פרט בעניין ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים בחלק ב' לתוספת השנייה, שעניינו התאמות הטעונות את הסכמת רוב בעלי דירות, ולצידו תוסף הבהרה כי מדובר רק בחניה שאינה חניה נגישה, שעליה חלות הוראות סעיף 1ג59 המוצע.

⁴ ס"ח התשל"ג, עמ' 196; התשפ"ג, עמ' 21.

(ה) המוכר דירה בבית משותף חדש יהיה רשאי להצמיד חניה נגישה לדירה של מי שאינו בעל תג נכה רק לאחר שמכר את כל הדירות בבית המשותף החדש והצמיד חניות נגישות לרוכשי הדירות שביקשו זאת לפי סעיף קטן (ג), ובלבד שייוותרו ברכוש המשותף חניות פנויות כאמור בסעיף קטן (ד) ובהן לפחות מחצית מהחניות הנגישות הקיימות בבית המשותף.

ד ב ר י ה ס ב ר

אותה ההצמדה, לפחות מחצית מהחניות הנגישות בבית משותף יישארו חלק מהרכוש המשותף. גם במקרה זה, בדומה למי שזכאי להצמדת חניה נגישה, חנייתו הרגילה של בעל הדירה שהוצמדה לו תהפוך להיות חלק מהרכוש המשותף.

בהמשך לכך, אם ייוותרו חניות נגישות פנויות לאחר שנמכרו כל הדירות בבניין והוצמדו חניות נגישות לרוכשי הדירות שהיו זכאים לכך, המוכר יהיה רשאי להצמיד חניה נגישה אף לדירה שמי שרוכש אותה אינו זכאי להצמדת חניה נגישה לפי הוראות החוק המוצע, ובלבד שלאחר

